

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1216/2539

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดไชยา

นาย สุคนธ์ หมวดพล

นาย สุคนธ์ หมวดพล กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และสั่งริบรณต์ของกลางจำเลยที่ 1 มิได้
อุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ริบรณต์ของกลางและคดีถึงที่สุดแล้วอีกทั้งจำเลยที่ 1 มิใช่
บุคคลภายนอกจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งคืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36

คดีนี้เดิมโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 76, 102 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2
และสั่งริบรณต์และกักขังของกลาง ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรณต์ของกลาง และไม่ได้
กระทำความผิดหรือมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด ขอให้ศาลมีคำสั่งคืนรณต์คันดังกล่าวที่
ริบไว้

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า รณต์ของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และจำเลย
ที่ 1 มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้คืนรถยนต์ของกลางให้แก่จำเลยที่ 1

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 1 ใช้ในการกระทำความผิดและขอให้ริบ เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 และสั่งริบรถยนต์ของกลางจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ริบรถยนต์ของกลางและคดีถึงที่สุดแล้ว อีกทั้งจำเลยที่ 1 มิใช่บุคคลภายนอก จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36

พิพากษากลับ ให้ยก คำร้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ